

BOZZA v0.5 — DA RIVEDERE INSIEME PRIMA DELLA FIRMA

Scrittura privata tra soci

Gianluca Iaconeta · Luigi Zerulo · Versione 0.5 — bozza del 16/09/2026, in revisione tra i soci, non firmata

⚠

Bozza redatta per fissare per iscritto quanto concordato a voce. **Non è consulenza legale né fiscale.** Prima della firma va letta dal commercialista, in particolare l'**art. 7**. I campi vanno compilati; i punti marcati **[DA DECIDERE]** richiedono una scelta dei soci.

I blocchi  **Commentario** spiegano ogni articolo in parole semplici. Non fanno parte dell'accordo e vengono tolti dalla versione da firmare. Vivono dentro l'articolo che spiegano: se un articolo viene tolto o rinominato, il suo commento lo segue.

Le parti

Gianluca Iaconeta, nato a il , residente in , C.F.

e

Luigi Zerulo, nato a il , residente in , C.F.

di seguito insieme "i Soci" e ciascuno "il Socio".

Premesse

- a) I Soci intendono realizzare insieme il progetto denominato **GEM**: l'accoglienza a Manfredonia di un gruppo di ragazzi spagnoli post-diploma, con il loro **collocamento presso aziende ospitanti** nell'ambito richiesto — allo stato **36 ospiti** in camera singola per **90 notti**, dal **01/03/2027** al **30/05/2027** — per conto della capofila spagnola (*ragione sociale, da compilare*), di seguito "la Capofila", a fronte di un corrispettivo concordato a voce di **2.000 € netti per ospite** (IVA inclusa se dovuta, commissioni bancarie a carico della Capofila), pagabile 80 % all'arrivo e 20 % alla consegna della documentazione finale. Il numero di ospiti è indicativo e potrà variare.
- b) Il progetto è descritto nel **Documento di progetto** allegato (Allegato A), che i Soci dichiarano di condividere integralmente.
- c) I Soci hanno convenuto di dividere in parti uguali il **margine** del progetto e vogliono regolare per iscritto ruoli, gestione del denaro, decisioni e imprevisti.
- d) **Stato del progetto alla data della firma** — *da compilare al momento della firma, barrando la casella che corrisponde alla situazione reale*:

Elemento	Stato alla firma
Contratto scritto con la Capofila	☐ non ancora esistente · ☐ firmato il
Identità giuridica della Capofila	☐ non verificata · ☐ verificata: ragione sociale , VAT , verifica VIES del

Elemento	Stato alla firma
Penali e minimo garantito di ospiti	☐ non concordati · ☐ concordati, art. _____ del contratto con la Capofila
Regime IVA (7-ter / 7-quater)	☐ parere del commercialista non ancora acquisito · ☐ parere acquisito il _____: _____
Costi di progetto (alloggio, transfert, mobility)	☐ non stimati · ☐ stimati in _____ € per ospite, come da Allegato C
Età degli ospiti	☐ non comunicata · ☐ comunicata: tutti maggiorenni · ☐ comunicata: _____ minorenni

I Soci sono consapevoli di ciò che alla data della firma risulta ancora aperto e assumono gli impegni che seguono anche per governare le fasi non ancora definite.

Tutto ciò premesso, i Soci convengono quanto segue. Le premesse e l'Allegato A sono parte integrante dell'accordo.

Art. 1 — Oggetto e durata

1. Il presente accordo regola i rapporti tra i Soci per la realizzazione del progetto GEM, dalla firma fino alla **chiusura contabile** del progetto: incasso dell'ultima tranche (o accertamento definitivo del suo mancato incasso), pagamento di ogni costo, ripartizione finale del margine.
2. L'accordo riguarda **esclusivamente** il progetto GEM. Non costituisce società tra i Soci né si estende ad altre attività di ciascuno.

Art. 2 — Ruoli

1. **Socio Firmatario** è **Gianluca Iaconeta**. Egli:
 - firma il contratto con la Capofila e ogni sua modifica;
 - emette le fatture alla Capofila con la propria posizione fiscale;
 - è titolare del **conto dedicato** di cui all'art. 4;
 - è l'interlocutore della Capofila per gli aspetti contrattuali ed economici.
2. **Luigi Zerulo**, di seguito **Socio Operativo**, ha **pari diritto** nelle decisioni di cui all'art. 8 e **pari diritto** al margine di cui all'art. 6, e svolge i compiti operativi assegnati nell'Allegato A.
3. Il Socio Firmatario **non può** modificare le condizioni economiche con la Capofila (corrispettivo, numero di ospiti, struttura dei pagamenti, penali) senza il consenso scritto del Socio Operativo.
4. La distribuzione dei compiti operativi è quella dell'Allegato A e può essere modificata d'accordo tra i Soci con semplice scambio di email.
5. I Soci riconoscono come **apporti equivalenti**, ai fini della ripartizione paritaria del margine: per il Socio Operativo, il contratto con la Capofila e il supporto al progetto; per il Socio Firmatario, la firma, la fatturazione, la tenuta del conto e il **lavoro sul posto** durante i 90 giorni.

Art. 3 — Nessun impegno prima della firma con la Capofila

1. Fino alla firma del contratto con la Capofila, nessuno dei Soci assume, in nome proprio o del progetto, impegni economici vincolanti verso immobili, strutture ricettive o fornitori: niente caparre, niente prenotazioni non revocabili gratuitamente.
2. Sono consentite richieste di preventivo, verifiche di disponibilità e opzioni gratuite.

3. Chi viola il comma 1 risponde **da solo** dei costi che ne derivano, salvo che l'altro Socio abbia acconsentito per iscritto.

Art. 4 — Conto dedicato e trasparenza

1. Il Socio Firmatario apre, o destina, un **conto intestato al soggetto firmatario e fatturante**, usato **esclusivamente** per il progetto: vi affluiscono gli incassi dalla Capofila e da esso partono i pagamenti ai fornitori e le distribuzioni ai Soci.
2. Se il conto è intestato a un Socio persona fisica, il Socio Firmatario ne carica l'**estratto conto** nella cartella Drive del progetto **entro il giorno 5 di ogni mese** (o concede l'accesso in sola lettura, se la banca lo consente). Se il conto è intestato a una società, è accessibile in lettura a entrambi i Soci.
3. Ogni movimento è registrato nel **registro condiviso** dei movimenti (Allegato B) **entro 3 giorni** da chi lo ha effettuato. Un movimento non registrato non è opponibile all'altro Socio.
4. Il Socio Firmatario **non preleva** dal conto se non a titolo di *Distribuzione* ai sensi dell'art. 6 o di *rimborso* ai sensi dell'art. 5, entrambi registrati.

Art. 5 — Anticipazione dei costi e piano di cassa

1. I costi che maturano **prima** dell'incasso della tranche dell'80 % (caparre agli immobili, spese di costituzione) sono anticipati **in parti uguali dai due Soci**.
2. Ogni anticipazione è registrata nel registro con la dicitura *anticipo Socio X* e costituisce **credito verso il progetto**, non verso l'altro Socio.
3. Gli anticipi sono **rimborsati a ciascun Socio per l'importo esatto anticipato** dopo l'incasso della tranche dell'80 % e il pagamento dei costi maturati, e comunque **prima di qualsiasi distribuzione** di margine. Il conto consuntivo ne dà evidenza.
4. Non esiste una cassa preconstituita: i Soci versano **all'occorrenza**, in parti uguali e **con fondi propri**, quanto serve secondo il piano di cassa; riprendono quanto versato all'arrivo della prima tranche, ai sensi del comma 3.
5. Prima della firma con la Capofila i Soci redigono insieme un **piano di cassa**: quali costi maturano in quali date, con quali fondi si coprono. Il piano è allegato al registro.

Art. 6 — Margine e ripartizione 50/50

1. **Margine** = *Ricavi effettivamente incassati dalla Capofila – Costi di progetto*.
2. Sono **Costi di progetto**, e riducono il margine, esclusivamente: a) alloggio degli ospiti (canoni, caparre non restituite, utenze e pulizie se non incluse); b) transfert e mobility; c) imposte di soggiorno e oneri amministrativi legati agli immobili; d) spese bancarie del conto dedicato; e) compensi professionali riferibili al progetto (commercialista, eventuale consulenza legale per il contratto), nella quota concordata; f) **l'IVA eventualmente dovuta** sull'operazione se, contrariamente all'impostazione attuale, il servizio fosse qualificato ai sensi dell'art. 7-quater DPR 633/72 e il corrispettivo restasse "netto" per la Capofila; g) i costi imprevisi approvati ai sensi dell'art. 9; h) i danni causati dagli ospiti **non recuperati** dalla Capofila.
3. **Non sono Costi di progetto**: le imposte sui redditi del Socio Firmatario, il tempo dedicato da ciascun Socio, le spese personali di spostamento salvo diverso accordo scritto, costi di altre attività dei Soci.
4. Il margine è ripartito **50 % a ciascun Socio**.
5. **Tempi di distribuzione**:
 - dopo l'incasso della tranche dell'80 % **non si distribuisce margine**: il conto serve a pagare i costi maturati e arretrati e a rimborsare gli anticipi dei Soci (art. 5);

- il margine è distribuito in **un'unica soluzione**, entro **30 giorni** dall'incasso della tranche del 20 %, o dal momento in cui il suo mancato incasso è definitivo ai sensi dell'art. 10.
6. Ogni distribuzione avviene con bonifico dal conto dedicato, in pari importo ai due Soci nello stesso giorno, ed è registrata come *Distribuzione*.

Art. 7 — Modalità con cui il Socio Operativo riceve la propria quota

1. Poiché fattura alla Capofila il solo Socio Firmatario, il trasferimento del 50 % del margine al Socio Operativo deve avvenire con un **titolo fiscalmente valido per entrambi**.
2. La modalità è **[DA DECIDERE col commercialista]** tra, a titolo di esempio:
 - ☐ fattura (o altro documento fiscale idoneo) emessa dal Socio Operativo al Socio Firmatario per i servizi resi al progetto, di importo pari alla quota di margine;
 - ☐ contratto di **associazione in partecipazione** con apporto di **capitale** (per una persona fisica l'apporto di solo lavoro non è ammesso dal 2015, art. 2549 c.c.);
 - ☐ altra forma indicata dal commercialista.
3. Gli **oneri fiscali** che ciascuna modalità comporta per l'uno o per l'altro Socio sono valutati **prima** della scelta; se una modalità sposta un carico fiscale su un solo Socio, i Soci concordano un correttivo per iscritto in modo che il risultato netto resti **sostanzialmente paritario**.
4. Fino alla definizione di questo articolo **non si effettuano distribuzioni**, salvo il rimborso degli anticipi di cui all'art. 5.

Art. 8 — Decisioni

1. Richiedono il **consenso di entrambi i Soci**, espresso per iscritto (email o messaggio nel canale concordato, conservato): a) firma e ogni modifica del contratto con la Capofila; b) scelta degli immobili e firma dei relativi contratti; c) spese non previste dal piano di cassa, ai sensi dell'art. 9; d) avvio di azioni legali o transazioni; e) ammissione di ospiti oltre il numero contrattuale, o riduzione del numero; f) modifiche al presente accordo.
2. Le decisioni ordinarie nelle aree assegnate dall'Allegato A spettano al Socio responsabile, che ne informa l'altro.
3. In caso di **disaccordo** su una decisione di cui al comma 1, i Soci si incontrano entro 7 giorni; se il disaccordo persiste, si astengono dall'agire e, se la questione è urgente e il non agire produce un danno, prevale la soluzione che **non aumenta l'esposizione economica** del progetto.
4. Ogni decisione rilevante è annotata nel **log delle decisioni** della repository.

Art. 9 — Spese

1. **Non è fissata una soglia di spesa**. Il Socio responsabile dell'area decide e paga dal conto dedicato (o anticipa, art. 5) le spese necessarie, con l'impegno di **contenerle al minimo**, registrando entro 3 giorni.
2. Le spese **non previste dal piano di cassa** (Allegato C) o estranee all'elenco dell'art. 6.2 richiedono il consenso di entrambi **prima** dell'impegno.

Art. 10 — Mancato incasso e rischi

1. Se la Capofila **non paga**, in tutto o in parte, il mancato incasso è **a carico di entrambi i Soci al 50 %**: riduce il margine e, se il margine diventa negativo, la perdita è coperta in parti uguali. 1-bis. La perdita possibile è contenuta entro **1.000 € per ciascun Socio**, quale impegno massimo. A tal fine: i contratti con gli immobili sono conclusi **senza caparre**; prima dell'incasso della tranche dell'80 % i costi impegnati non superano

complessivamente **2.000 €**, salvo consenso scritto di entrambi, che vale come accettazione di una perdita possibile maggiore.

2. Le spese per il **recupero del credito** sono Costi di progetto, decise ai sensi dell'art. 8.
3. Il mancato incasso della tranche del 20 % si considera **definitivo** quando: la Capofila lo ha rifiutato per iscritto e i Soci hanno deciso di non agire; oppure sono trascorsi _____ mesi dalla scadenza senza incasso e senza azione in corso.
4. Se il numero di ospiti si riduce o il progetto viene annullato, i costi già sostenuti e non recuperabili sono Costi di progetto, salvo l'art. 3.3.
5. Ciascun Socio risponde **da solo** dei danni causati da sua colpa grave o dolo.

Art. 11 — Impedimento, recesso, inadempimento

1. **Prima della firma con la Capofila**, ciascun Socio può recedere con comunicazione scritta: gli sono rimborsati gli anticipi registrati, nulla altro è dovuto, e l'altro Socio è libero di proseguire da solo o con terzi.
2. **Dopo la firma con la Capofila**, il recesso **non è discrezionale**: è ammesso solo per **impedimento grave** (salute, forza maggiore) che renda impossibile al Socio operare, anche da remoto. In tal caso il Socio impedito:
 - riprende gli **anticipi** registrati, ai sensi dell'art. 5;
 - **resta parte** del presente accordo, senza più obblighi operativi né partecipazione alle decisioni;
 - conserva il diritto a una quota del margine netto **non inferiore al 10 %**, a riconoscimento dell'apporto fornito fino a quel momento, salvo diverso accordo scritto; il resto del margine spetta al Socio che prosegue.
3. Se un Socio **non adempie** agli impegni dell'Allegato A e, dopo richiesta scritta, non vi provvede entro 15 giorni, l'altro Socio può assumere i compiti mancanti e i costi che ne derivano (anche il compenso a terzi) sono addebitati alla quota del Socio inadempiente.
4. In caso di **decesso** di un Socio, gli eredi hanno diritto alla quota di margine prevista dal comma 2.

Art. 12 — Comunicazioni

1. Le comunicazioni tra i Soci rilevanti per il presente accordo sono valide se inviate per **email** agli indirizzi: _____ e _____, oppure annotate nella repository del progetto. Per le comunicazioni formali vale l'indirizzo di **residenza** di ciascun Socio indicato in intestazione (o la sede legale della società, se costituita).
2. Una comunicazione verbale o telefonica ha effetto solo se **confermata** con uno dei mezzi del comma 1 entro 48 ore.

Art. 13 — Allegati

- **Allegato A** — Documento di progetto (`documento-di-progetto.md`)
- **Allegato B** — Registro dei movimenti economici (Google Foglio, link in `../04-pagamenti/movimenti-economici.md`)
- **Allegato C** — Piano di cassa (art. 5.4), da redigere prima della firma con la Capofila

Art. 14 — Legge applicabile e controversie

1. Il presente accordo è regolato dalla **legge italiana**.
2. Per ogni controversia i Soci tentano prima una **conciliazione** diretta, poi con l'aiuto di un terzo di comune fiducia, entro 60 giorni. In mancanza, è competente il **Foro di Foggia**.

Art. 15 — Disposizioni finali

1. Modifiche e integrazioni sono valide solo **per iscritto**, firmate da entrambi.
 2. L'invalidità di una clausola non travolge le altre; i Soci la sostituiscono con una di effetto equivalente.
 3. L'accordo è redatto in **due originali**, uno per Socio. Ai fini della **certezza della data**, i Soci possono scambiarsi il documento firmato via **PEC** o firmarlo digitalmente.
-

Letto, approvato e sottoscritto.

Luogo e data: _____

Gianluca Iaconeta

Luigi Zerulo

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. i Soci dichiarano di approvare specificamente gli artt. 3.3, 6, 7, 10 e 11.

Gianluca Iaconeta

Luigi Zerulo
